

1502612-93.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2283540/2019 - 05º D.P. OSASCO, 7688496 - 05º D.P. OSASCO, 6179/2019 - 05º D.P. ...

## TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502612-93.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2283540/2019 - 05º D.P. OSASCO, 7688496 - 05º D.P. OSASCO, 6179/2019 - 05º D.P. OSASCO, 2283540 - 05º D.P. OSASCO, 6179/19/418 - 05º D.P. OSASCO, 2283540 - 05º D.P. OSASCO, 6179/19/418 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR ALEXANDRE DA SILVA BERNARDES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 09 de novembro de 2022, às 16:00h, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento - 3ª Vara da Comarca de Osasco, SP - Processo nº 1502612-93.2019.8.26.0542", sob a presidência da MM. Dra. DANIELLE MARTINS CARDOSO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão da Dra JULIANA LEVY DE FREITAS MANFRIN DD. Promotora de Justiça, do réu VICTOR ALEXANDRE DA SILVA BERNARDES, presente a DEFENSORA PÚBLICA, ausentes as testemunhas Antonio dos Santos Silva e Willian Cardoso de Oliveira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo a MM. Juíza, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft Teams. Após, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação que segue anexado ao termo de audiência. O Ministério Público e a Defensora, desistiram da oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, conforme gravação. Pela MM. Juíza foi dito: homologo as desistências. Dou por encerrada a instrução processual e passo aos debates orais. A

Promotora de Justiça opinou pela improcedência da ação penal, conforme gravação. No mesmo sentido a manifestação da defesa. Pela MM. Juíza foi prolatada sentença oral, com relatório e fundamentação, seguindo aqui o dispositivo para fins de registro e decisão: "Por todo o exposto na presente decisão. JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER VICTOR ALEXANDRE DA SILVA BERNARDES, qualificado nos autos, do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. O Ministério Público e a Defensora não têm interesse em recorrer da sentença. Pela MM. Juíza foi homologada as desistências recursais. Dou a presente por publicada e transitada em audiência. Os presentes saem devidamente intimados deste termo. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Eu, Luzinete da Silva Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.